

감사결과 처분요구서

분류번호	2026-03	요구일자	2026. 3. 27.	처분종류	주의
처분대상부서	○○○○○○○○	조치부서	○○○○○○○○	회신기일	2026. 5. 26.
건 명	○○○○○○○○○ 종합감사 - ○○○ 건축물 준공 지연 부적정 -				

1. 업무 개요

○○○○○○○○○(이하 ‘○○○○○○’ 또는 ‘○○○’이라 한다)은 2012년부터 2014년까지 (주소지) 일대에 총 XX개의 건물을 신축하여 20XX년 XX월 ○○○○○○○○을 정식으로 개원하였고, 현재까지 봉사단원들의 사전교육 및 적응훈련, 실습 등을 체험할 수 있는 교육시설로 사용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「공유재산법」 제6조 제1항에 의하면, 지방자치단체가 소유한 공유재산은 공유재산법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 사용하거나 수익하지 못한다고 되어 있다.

「건축법」 제22조에서는 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사 감리자가 작성한 감리완료보고서와 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인 신청을 하도록 정하고 있고, 사용승인을 받은 경우에는 법정 준공검사 또는 등록을 한 것으로 본다. 그러나 「건축법 시행령」 제17조에 따라 사용승인을 받기 전 공사가 완료된 부분에 대한 임시사용의 승인도 가능하다.

건축물 사용승인을 정식으로 받기 전에 일부 조건을 충족했을 경우 일정 기간 동안 제한적으로 건물을 사용할 수 있도록 허가해주는 임시사용 승인제도는 정식 사용승인 전, 사업이나 영업 등의 시작이 필요한 경우나 공공시설 등 주변 인프라공사가 늦어지는 경우에 임시적·한시적으로 건물 사용을 허가해주는 것이므로 임시사용 승인만으로는 건축물 등록 및 소유권 보존등기 등 법적 절차를 완료할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 부지의 무상사용에서 유상 매입으로의 변경

○○○○○○은 2011년에 체결한 강원특별자치도 ○○군과의 업무협조약정과 2016년에 체결한 건립부지 지상권 설정 업무협약을 통해 ○○군 소유의 부지(이하 ‘○○○ 부지’라 한다)에 ○○○을 건축하였다.

○○○ 신축계획시에는 위 업무협약 등을 기반으로 ‘○○○ 부지’의 무상 사용 계획을 바탕으로 관련 예산 등은 전혀 고려하지 않은 채 신축사업이 진행되었고, ○○군의 공문으로 2022. 10. 11. 까지 무상사용허가를 받아 왔으나, 동 업무약정 및 협약과 달리 2021년 이후 국회 및 기획재정부, 협력단 이사회로부터 예산 및 부지 매입 계획을 승인받아 해당 부지를 유상으로 매입하는 것으로 변경되었다.

당초 ○○○ 부지의 무상사용으로 논의되었으나, 해당 부지인 공유재산 내의 영구축조물(공공 소유 토지에 영구적으로 설치, 존치되는 시설물을 뜻하며 해체나 철거가 어렵거나 원상회복이 불가능한 경우의 시설물) 건축은 관련 법규를 위반하는 것이라는 감사원의 지적(2017년)과 20XX년 강원특별자치도의 ○○군에 대한 감사결과(공유재산은 「공유재산법」 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 사용하거나 수익하지 못함)로 무상사용이 어렵게 되었다.

그러나 ○○군과의 부지사용 협약 당시 ○○○은 이러한 법적 제한에 대한 검토나 고려 없이 무상 사용에 대한 업무협약을 체결하고 그에 기반하여 ○○○ 신축 사업 등을 완료하였으며, 건축이 모두 완료된 후에야 뒤늦게 부지를 무상으로 사용할 수 없게 됨을 알고 유상 매입절차를 진행하여 오고 있다.

[표] KOICA-○○군, ○○○○○○○○○(○○) 사용부지 매매계약 현황

구분	내용	비고
계약 대상		
계약 기간		
계약 금액		
법정 이자		
계약보증금		
소유권 이전		
변경 계약		

20XX년에 체결한 위 부지 매매계약에 따라 ○○○은 ○○군에 매년 매입 분납금을 지급하고 있으나, 해당 토지에 대한 소유권이전등기는 아직 이루어지지 않고 있는 등 여전히 ‘○○○ 부지’와 관련한 문제점은 남아 있는바, 당초 비용 및 법적인 제반 문제점에 대한 충분한 검토를 하지 않았기 때문에 이런 결과가 초래된 것이라고 보인다.

나. 준공 승인 등 법적 절차의 지연

○○○은 건축물 조성이 완료된 2014년부터 매년 ○○군으로부터 임시사용승인을 받아 ○○○ 건축물에 대해서는 정식 준공승인이 아닌 “임시사용승인”으로 건축물을 이용하고 있는바, 이는 「건축법」상 한시적 조치임에도 불구하고 임시 사용기간은 무려 12년간 지속되고 있고, 그에 따른 행정 업무(임시사용 신청업무 등 위탁에 따른 행정 비용도 발생하고 있음)도 지속되고 있다.

정식 준공 승인을 받아야 건물에 대한 임시사용 상태를 벗어나 자산취득 및 안정적인 교육환경 조성, 안전 관리 등이 가능함에도 불구하고 ○○○ 부지를 둘러싼 ○○군과의 제문제 등으로 인해 ○○○ 건축물에 대한 준공 승인을 받지 못하고 있다.

다. 국유지인 구거부지 사용으로 인한 변상금

○○○이 사용하고 있는 부지 내에는 ○○군 소유가 아닌 국토부 소유의 ‘구거부지(면적 1,569㎡)’가 포함되어 있었으나 국토부의 사전 승인 없이 구거부지가 포함된 ○○○ 부지의 개발을 진행하여 중앙아시아관 1개동을 건립하였고, 2024년 12월 국유지를 관리하는 한국자산관리공사로부터 「국유재산법」 위반 등을 이유로 20XX. XX. XX.부터 20XX. XX. XX. 기간에 해당하는 변상금 총 X원에 대한 부과고지를 받고 이를 지급하게 된 사실을 확인하였다.

위 변상금 부과 고지를 받고, ○○○은 「한국국제협력단법」 제17조의 국유재산 등 무상 대부 등에 관한 조항을 근거로 무상대부 지원요청을 할 수 있는지에 대한 사전 검토 및 조치는 별도로 없었던 것으로 확인되었다.

국유지에 대한 변상금 지급 등은 ○○○ 부지가 모두 ○○군 소유의 공유재산인지 여부에 대한 것도 확인하지 않고 ○○○ 건축물 조성이 시작되는 등 당시 ○○○이 해당 부지가 ○○○ 건립에 적정한지에 대한 충분한 검토를 하지 않았던 결과라고 볼 수 있다.

라. 부지의 추가매입 관련

○○○ 매입부지 후속조치를 위한 기재부 의견 요청과 관련한 ○○○ 내부분서에 의하면, ○○○은 2024. 12월경 실시한 ‘분할 측량’ 결과로 ○○○ 내의 시설임에도 ‘○○○ 부지’ 매매계약 당시 매입대상에서 제외되었던, 구거(인공 수로), 추모공원, 풋살장 등의 부지를 추가 매입하려고 하였다.

위 부지 중 구거부지는 2025년 8월경 국유지에서 ○○군 소유로 변경되었고, 추모공원과 풋살장은 매매가 불가했던 ‘녹지’에서 ‘대지’로 변경되었다는 이유에서 추가매입이 가능하였다는 것이다. 이러한 추가매입으로 ○○○이 기 조성한 시설물이 공유재산 내 시설물 축조금지 위반이라는 문제점을 해소할 수 있다고 하는바, 애당초 ○○○의 건축 및 시설 조성에 있어 해당 부지가 공유재산인지, 국유지인지 확인 없이 부지 사용에 관련 법령 위반여부에 대한 구체적인 검토 없이 진행되는 등 충분한 사전 검토없이 진행되었다는 것을 다시 한번 확인할 수 있다.

마. ○○군과의 후속 업무협의

부지에 대한 소유권이전, ○○○이 신축한 건물 준공 승인 등 관련 행정절차가 매우 지체되고 있는 상황에서 ○○○은 20XX. XX. XX. ‘○○○○○○○○ 부지매입 이후 후속조치 계획안’을 마련하여 20XX년내 ○○○ 부지 및 시설물의 소유권 확보를 위한 제반 행정사항 추진하기로 하고, 20XX. XX월경에는 건축물 대장에 등록 후 자산으로 등록할 계획을 수립하였다.

위 문서에 따르면 반드시 수반되어야 할 준공 관련 행정 업무는 ① 지구단위계획사업의 준공(세부 : 확정측량 결과로 설계도서에 반영 후 준공검사 준비), ② ○○군의 용도변경(세부 : 현재 조성 현황을 반영하는 지구단위계획 변경 중 상호 타당한 조건제시를 통해 지속적 협의실시), ③ 확정측량 계약변경(세부 : 법률검토 및 한국국토정보공사가 제출한 변경내역 검토 후 계약) 등이 있다.

① 지구단위계획사업의 준공 관련

○○○의 신축을 위해 추진된 강원도의 2013-201호 ○○ 군관리계획(지구단위계획) 결정에 의거, 지구단위구역 전체 개발 후에 준공을 위한 확정측량이 가능하다는 강원도와 대한지적공사 등의 의견에 따라 ○○○ 신축 건물의 준공 등 행정절차가 지연되어 왔고, 20XX년 이후로 ○○군은 지구단위사업계획 내 용도변경을 추진함에 따라 용도변경 전까지는 확정측량 및 준공 행정업무가 계속해서 지연되어 왔으며 ○○군과의 지구단위구역별 세부 면적은 아직 확정되지 않아 지구단위계획사업 역시 준공 완료되지 못하고 있다.

② ○○군의 용도변경

○○군은 기존 지구단위계획(175,178㎡)의 실시내용과 실제 현 부지 조성현황을 반영하여 지구단위계획의 용도변경을 위한 행정 절차를 추진하여 20XX년 X월경에는 용도변경을 완료하였다.

③ 확정측량 계약변경

○○군 지구단위계획상 전체 부지 중에서 협력단 매입부지와 ○○군 소유부지를 구분할 수 있도록 확정측량이 필요하여 ○○○ 신축 계획 당시에 한국국토정보공사와 [표 15]와 같이 지적 측량 용역계약을 체결하였으나, 이후 ○○군이 지구단위계획 변경사항(단독주택지, 노인요양원, 도로)을 미조치하는 등의 이유로 해당 계약의 측량 과업이 10여년간 중단된 상태였다.

[표] KOICA-한국국토정보공사, ○○○○○○○○○(○○) 지적측량 용역계약 현황

구분	내용	비고
계약 대상		
계약 기간		
계약 금액		
과업 범위		

○○○은 결국 ○○군의 단독주택지 확정측량 불가로 인하여 해당 과업을 확정적으로 중단하기로 결정하여 20XX. XX. XX. 한국국토정보공사에 계약 해지 통보를 하였다.

위에서 살펴본 바와 같이 감사일 현재 ○○군의 용도변경절차는 완료되었으나, 지구단위계획사업과 확정측량은 위 계획에 따라 제대로 시행되지 않는 등 여러 행정의 지연으로 인하여 여전히 건축물의 임시 사용에서 오는 불확실성으로 ○○○의 안정적인 교육환경 조성 및 안전관리에 리스크가 발생할 우려가 있다고 할 것이다.

4. 관련부서의 의견 및 검토결과

“국가재정의 지방자치단체의 이전 불가”의 사유로 ○○○○○의 기부채납 방침이 전면 재검토되었고, 기타 행정지연 등으로 준공 보류 상황 등이 야기된 이후, ○○○은 ○○군과 공동으로 상황 해결을 위해 관련 부처 협의 및 예산확보 등의 노력을 통해 유상 매입의 결과를 도출하였고 확정 측량의 문제에 대해서도 노력하고 있다고 한다.

○○군청과 한국국토정보공사와는 지속적 협의를 통해 지구단위계획사업과 확정측량을 마무리하고 2026년에는 지연된 준공 관련 행정절차를 마무리하겠다고 한다.

본 감사결과로 확인된 ○○○ 부지의 유상 매입으로의 변경, 준공 승인 등의 지연,

국유지 사용에 대한 변상금 지급, 추가 부지 매입 등은 ○○○ 건립을 계획한 당시에 관련 부지에 대한 현황 파악 및 법적인 문제점 등에 대한 검토가 제대로 이루어지지 않았던 결과이고, 추가로 ○○군의 관련 행정 절차지연의 문제도 복합적으로 영향을 주었다고 보이는바, ○○군의 행정 절차에 수반되는 사항은 ○○군과의 긴밀한 업무 협의를 통해 해결 방안을 마련하고, ○○군의 행정 절차와는 별개로 ○○○이 독자적·자체적으로 해결할 수 있는 방안을 모색하기 위해 부지와 관련된 전반적인 문제점에 대하여 필요하다면 관련 전문 컨설팅 혹은 자문 등을 실시하여 ○○○임시 사용 문제를 해결할 수 있도록 관련 업무에 더욱 주의할 필요가 있다고 보인다.

3. 조치할 사항

○○○○○○○○○○은 ○○○ 부지 및 건축물 준공 지연 문제에 대해 관련 기관인 ○○군과의 긴밀한 업무협약과 전반적인 리스크 진단 등을 통해 지연된 행정절차를 조속히 마무리 하시고, ○○○ 기반 시설에 대한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.
(부서주의)

감사종류	종합감사
------	------